

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 1/2558

การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท เอส เค ลีโอ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

คดีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองยื่นฟ้องเอกชน ตามสัญญาซื้อไม้หมอนรองรางรถไฟและสัญญาค้ำประกันสัญญาดังกล่าว ขอให้รับ หลักประกันและชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย คดีจึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า สัญญา ดังกล่าวเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง เห็นว่า สาระสำคัญของสัญญา ไม่มีวัตถุประสงค์ให้คู่สัญญาเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมภารกิจของโจทก์และ วัตถุประสงค์ของสัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะ คงมีสาระสำคัญ เป็นเพียงการให้จำเลยจัดหาและส่งมอบไม้หมอนรองรางรถไฟให้แก่โจทก์เพื่อใช้ใน กิจการของโจทก์เท่านั้น ทั้งข้อกำหนดของสัญญามีลักษณะผูกพันกันด้วยใจสมัครตั้ง อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค เมื่อสัญญาพิพาทไม่มีลักษณะเป็นสัญญาตามบท นิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การทำสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยจึงเป็นเพียงการก่อให้เกิด นิติ สัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน แม้สัญญาพิพาทเป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็น หน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อวัตถุประสงค์ของสัญญามีได้เป็นไปเพื่อการจัดทำ บริการสาธารณะอันเป็นแนวคิดพื้นฐานของการจัดให้มีสัญญาทางปกครองที่เป็นข้อ แตกต่างจากสัญญาทางแพ่ง สัญญาพิพาทจึงเป็นเพียงสัญญาทางแพ่งที่มีหน่วยงาน

ทางปกครองเป็นคู่สัญญาเท่านั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลยุติธรรม

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)

ศาลจังหวัดนนทบุรี

ระหว่าง

ศาลปกครองกลาง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัย
ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่

ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ การรถไฟแห่งประเทศไทย โจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท เอส เค ลีโอ จำกัด จำเลย ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. ๓๖๐/๒๕๕๖ ความว่า เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ โจทก์ทำสัญญาซื้อไม้หมอนรองรางธรรมดาเนื้อแข็งเหลื่อยจักร ประเภท ก. ขนาด ๐.๑๕ คูณ ๐.๒๐ คูณ ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕,๑๖๑ ท่อน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากจำเลย และจำเลยได้ทำสัญญาค้ำประกัน โดยนำพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๔ เลขที่ ๗๕๖๙๔๖๑-๗๕๗๑๐๖๐ จำนวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท มามอบให้โจทก์เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แต่จำเลยผิดสัญญาไม่ส่งมอบไม้หมอนหรือส่งไม้ถูกต้องหรือไม่ครบตามสัญญา โดยมีการนำไม้หมอนบางส่วนมากองไว้ที่ยานสถานีบ้านไผ่เพียง ๔๓๙ ท่อน และยังไม่ได้ทำการส่งมอบตรวจรับ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาและแจ้งรับเงินประกัน พร้อมกับแจ้งให้จำเลยนำค่าปรับมาชำระแก่โจทก์ จำเลยได้รับหนังสือแล้วเพิกเฉย ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรรัฐบาล เลขที่ ๗๕๖๙๔๖๑-๗๕๗๑๐๖๐ พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดที่จำเลยนำมาวางเป็นประกันตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ให้จำเลยชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยชำระเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่ได้กระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ จำเลยได้ส่งมอบไม้หมอน รองรางรถไฟเนื้อแข็งเหลื่อยจักรให้กับโจทก์บางส่วนแล้ว แต่โจทก์ไม่รับมอบ โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ตลอดจนไม่มีสิทธิรับเงินประกันรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลของจำเลยได้ จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ชดใช้หนี้

และดอกเบี๋ยตามฟองให้แก่โจทก์ เบี๋ยปรับมีอัตราสูงเกินส่วน ฟองโจทก์เคลือบคลุม
ขอให้ยกฟอง

จำเลยยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า ข้อพิพาทคดีนี้มีลักษณะเป็นสัญญา
ทางปกครอง จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า มูลพิพาทเกี่ยวกับคดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้อง
จำเลยว่า ผิดสัญญาซื้อขายไม้หมอนรองรางรถไฟ แม้การนำไม้หมอนมาซ่อมแซม
รางรถไฟเป็นการทำเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นบริการสาธารณะ แต่
การที่โจทก์จัดหาไม้หมอนมาเพื่อนำไปซ่อมบำรุงในส่วน ที่ชำรุดก็หาได้เป็นการซื้อใน
กรณีจำเป็นเร่งด่วนถึงขนาดที่ต้องทำการเปลี่ยนไม้หมอนทันทีซึ่งจะกระทบกับการ
บริการขนส่งสาธารณะ โดยเป็นการซื้อมาเพื่อสำรองใช้ในกิจการของโจทก์ซึ่งก็เป็น
เพียงอุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดทำบริการสาธารณะของโจทก์เท่านั้น หาได้เป็นสิ่ง
สาธารณูปโภคไม่ และจำเลยก็เป็นเพียงคู่สัญญาซื้อขายมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
สิ่งของที่ตกลงซื้อขายต่อกันให้แก่โจทก์ โดยไม่มีหน้าที่ดำเนินการในการให้บริการ
สาธารณะตามโครงการหรือวัตถุประสงค์ของโจทก์ ดังนั้น สัญญาซื้อขายกับจำเลยจึง
มิใช่สัญญาที่ให้จำเลยจัดทำบริการสาธารณะ หรือสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคอัน
เป็นสัญญาทางปกครอง อีกทั้งสัญญาซื้อขายไม้หมอนรองรางรถไฟดังกล่าวก็มิได้มี
ข้อกำหนดที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของโจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองแต่อย่างใด
สัญญาซื้อขายไม้หมอนรถไฟจึงเป็นสัญญาทางแพ่งที่มีหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่
สัญญาเท่านั้น ข้อพิพาทคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีจึงอยู่ใน
อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระ
ราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง

และโดยที่พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มาตรา ๖ บัญญัติว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (๑) รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม (๒) จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ และมาตรา ๙ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕) บัญญัติว่า ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะกระทำการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง (๑) สร้าง ซ่อม ซ่อมแซม รับจ้าง จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่างๆ ของกิจการรถไฟ (๒) ซื้อ จัดหา เช่า ใช้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง อาศัยให้อาศัย จำหน่าย แลกเปลี่ยน และดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ เห็นว่า การให้บริการด้านการคมนาคมการขนส่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นการให้บริการสาธารณะ การจัดหาเครื่องมือเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถไฟ รางรถไฟ ไม้หมอนรองรางรถไฟ จึงเป็นการจำเป็นเพื่อให้การบริการคมนาคมขนส่งอันเป็นการบริการสาธารณะบรรลุผลและมีความต่อเนื่อง สัญญาซื้อไม้หมอนรองรางรถไฟดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจัดหาเครื่องมือสำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งโดยสภาพต้องมีความพร้อมได้เสมอ เมื่อโจทก์เป็นหน่วยงานทางปกครอง สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง สัญญาซื้อไม้หมอนรองรางรถไฟ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง เมื่อโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยผิดสัญญา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาซื้อไม้หมอนรองรางธรรมดาเนื้อแข็งเลื่อยจักรประเภท ก. จากจำเลย และจำเลยได้ทำสัญญาค้ำประกัน โดยนำพันธบัตรรัฐบาลวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แต่จำเลยผิดสัญญาไม่ส่งมอบไม้หมอนหรือส่งไม้ถูกต้องหรือไม่ครบตามสัญญา ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้กรรมสิทธิ์ในพันธบัตรรัฐบาลตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ให้จำเลยชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย กับให้ชำระเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท คดีจึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) และมาตรา ๓ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งสัญญาทางปกครอง หมายความว่า สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคล ซึ่งกระทำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ คดีนี้แม้โจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อพิจารณาสัญญาพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยแล้ว สาระสำคัญของสัญญาไม่มีวัตถุประสงค์ให้คู่สัญญาเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมภารกิจของโจทก์และวัตถุประสงค์ของสัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะคงมีสาระสำคัญเป็นเพียงการให้จำเลยจัดหาและส่งมอบไม้หมอนรองรางรถไฟให้แก่โจทก์เพื่อใช้ในการกิจการของโจทก์เท่านั้น ทั้งข้อกำหนดของสัญญามีลักษณะผูกพันกันด้วยใจสมัครตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค เมื่อสัญญาพิพาทไม่มีลักษณะเป็นสัญญาจัดให้ทำบริการสาธารณะ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่จัดให้มีสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ การทำสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยจึงเป็นเพียงการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน ดังนี้ แม้สัญญาพิพาทเป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อวัตถุประสงค์ของสัญญามีได้เป็นไปเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะอันเป็นแนวคิดพื้นฐานของการจัดให้มีสัญญาทางปกครองที่เป็นข้อแตกต่างจากสัญญาทางแพ่ง สัญญาพิพาทจึงเป็นเพียงสัญญาทางแพ่งที่มีหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญาเท่านั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย โจทก์ บริษัท เอส เค ลีโอ จำกัด จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์

(นายดิเรก อิงคินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญู จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)